化州市茂垦畜牧种猪有限公司“11·16”一般坍塌事故调查报告

2021年11月16日上午9时20许，在化州市茂垦畜牧种猪有限公司种猪养殖场病死猪无害化处理池（井）施工现场，发生一起坍塌事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年11月21日，化州市人民政府依法成立了化州市茂垦畜牧种猪有限公司“11·16”一般坍塌事故调查组(以下简称事故调查组)由化州市应急管理局局长任组长，成员由市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、市人社局、市司法局、市农业农村局等部门组成，邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议，并针对事故暴露的问题，提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组分析认定：化州市茂垦畜牧种猪有限公司“11·16”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及施工情况

(一) 事故发生相关单位及人员基本情况

1、茂名农垦畜牧有限公司(以下简称茂垦公司),统一社会信用代码:914409026905415***,法定代表人:韩*桢,类型:有限责任公司,成立日期:2009年7月6日,营业期限:长期,住所:茂名市迎宾路89号大院小车库二楼,经营范围:林木、果树种植生猪、三鸟养殖,有机肥生产,牲畜饲养,加工、收购、销售等。茂垦公司隶属于广东广垦畜牧集团股份有限公司,下设有化州市茂垦畜牧种猪有限公司等7家公司,都注册有独立法定代表人的有限公司,法定代表人都是由茂垦公司法定代表人韩先桢统一担任。

2、化州市茂垦畜牧种猪有限公司(以下简称种猪公司),统一社会信用代码:914409825778763***,法定代表人:韩*桢,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),成立日期:2011年6月28日,营业期限:长期,住所:化州市化州镇北京路(12幢),经营范围:经营范围包括禽畜养殖。销售:饲料;养殖技术、良种技术推广及信息咨询。生产经营场所位于化州市建设农场七队走马岭,病死猪无害化处理池(井)区是这次事故的发生区域,位于猪场的北面。

3、李*伟,男,38岁,种猪公司种猪场技术员,实际上是种猪场的后勤管理人员。

4、陈*山,男,45岁,种猪公司种猪场副场长,负责行政、后勤

日常工作安排。

5、冯*发，男，30 岁，种猪公司种猪场场长，负责种猪场全面工作。

6、韩*桢，男，54 岁，茂名农垦畜牧有限公司法定代表人兼总经理、党总支书记，化州市茂垦畜牧种猪有限公司法定代表人。

(二) 病死猪无害化处理池 (井) 施工情况

种猪公司原有 12 个无害化处理池(井)，由于填满，需要新增 5 个规格为 1.1 米宽×5 米深无害化处理池(井)，需要购买水泥井筒 60 条，需要挖掘机挖井及平整地台，雇用安装工人 2 名，整个项目费用共约 1.4 万元。该建设项目未进行现场勘查，未制定专项施工方案，未考虑安全防护、文明施工措施费用投入。该建设项目由猪场的陈*山和李*伟负责，具体工作由李*伟负责组织施工。

李*伟通过经营水泥井筒的老板曾*荣的介绍雇用两名施工人员，并联系了挖掘机 1 台，于 2021 年 11 月 16 日到达施工现场，自东向西开挖开挖处理池基坑。深度在地坪以下约 5 米，近似垂直开挖，且未采取坑壁支护措施。开挖形成了长约 7.5 米，宽约 1.6 米，深约 5 米的处理池基坑。

现场勘验：在开挖好的处理池基坑南侧有一组由 6 个处理井并排组成的处理池，基坑与原有处理池基本平行，距离约 1.7 米，这一个段的槽壁部分是回填土。原有处理井是由 12 个水泥井筒堆放而成，由于处理死猪已填满，水泥井筒之间间隙有液体渗出，

造成周边的泥土湿润松软，出现坍塌的部位是整个基坑南侧（附图）。



事故现场图片

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年11月16日，李*伟组织了蔡*春、张*勇、陈*钦3名施工人员和挖掘机1台到现场施工，并从猪场叫来刘付*祥、莫*华和林*全3名后勤工作人员协助施工。其中蔡*春负责操纵挖掘

机挖处理池基坑，张*勇和陈*钦负责安装水泥井筒。9 时许，蔡*春挖好处理池基坑后，正在平整运输水泥井筒的道路。张亚*进入基坑平整坑底，准备安装水泥井筒。9 时 20 分许，基坑南侧壁土出现塌方，在坑底作业的张*勇被埋。

(二) 事故应急处置情况

事故发生后，李*伟一边打电话向冯*发报告事故情况，一边组织人员自行挖掘、抢救被埋人员。

9 时 27 分许，冯*发赶到现场组织救援和拨打“120”“110”，并由“110”转警“119”。

9 时 35 分许，“120”救护车到达现场。

9 时 43 分许，消防救援大队到达现场。

10 时 18 分许，张*勇被找到，张*勇以站立的姿势被埋。

10 时 40 分许，张*勇被救出，被送往化州市人民医院抢救。14 时 15 分，张*勇经抢救无效死亡。

化州市党委、政府及时启动应急响应，迅速组织应急管理、消防救援、公安、卫生救援等部门开展事故应急处置工作，现场救援处理措施得当，信息发布及时，在事故现场应急处置过程中没有发生二次事故，应急处置评估为良好。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等

规定，核定事故直接经济损失约170万元，死亡人员情况如下：

张*勇，男，汉族，44岁，身份证号码：440924197708234***，住址：广东省化州市石湾街道办格塘文家冲村6号。

四、事故原因

（一）直接原因

经调查，此次事故的直接原因是在开挖无害化处理池基坑时，未进行放坡、支护等安全防护措施的情况下，张亚勇冒险进入坑底部作业，作业过程中因处理池南侧壁土质松动，导致坍塌事故发生。

（二）间接原因

1、种猪公司在建设病死猪无害化处理池施工前，未进行地质堪察，未制定施工方案，未考虑安全防护、文明施工措施费用投入。

2、种猪公司落实安全生产主体责任落实不到位，检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

五、对事故有关单位和人员的处理建议

（一）对事故责任单位处理建议

化州市茂垦畜牧种猪有限公司未落实安全生产主体责任，在建设病死猪无害化处理池时，安全生产费用投入不足，未及时发现并消除未进行放坡、支护等安全防护措施的事故隐患，导致事故发生，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产

法》第一百一十四条第（一）项[1]的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。

(二) 对事故责任人员处理建议

1、张*勇，是种猪公司临聘工人，安全意识淡薄，对作业现场危险性认识不足，施工现场未采取放坡、支护等防护设施的情况下，冒险进入处理池基坑底部作业，对事故负有责任。鉴于在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、冯*发，作为种猪公司种猪场负责人，在组织建设病死猪无害化处理池时，未制定施工方案，未及时发现并消除未进行放坡、支护等安全防护措施的事故隐患，导致事故发生，对本次事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。

3、韩*桢，种猪公司法定代表人韩先桢作为安全生产第一责任人，对种猪公司临时建设项目安全管理工作存在疏漏，未保证足够的安全费用投入，未及时发现并消除事故隐患，对本次事故

---

[1] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[2] 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

负有领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。

4、李*伟，种猪公司病死猪无害化处理池施工负责人。经查，李康伟，本身不具备建筑施工相关专业知识，在建设病死猪处理池时，施工方法不当，在开挖处理池基坑未采取放坡、支护等安全防护措施，导致处理池壁土失稳坍塌。对事故的发生负有责任，建议种猪公司依照公司的相关规定对其进行处理。

5、陈*山，种猪公司病死猪无害化处理池施工分管负责人。在建设病死猪处理池时，施工方法不当，在开挖处理池基坑未采取进行放坡、支护等安全防护措施，导致处理池壁土失稳坍塌。对事故的发生负有责任，建议种猪公司依照公司的相关规定对其进行处理。

(三)其他建议

本次事故涉及的其他法律责任，如相关的民事法律责任，建议相关当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施的建议

（一）化州市茂垦畜牧种猪有限公司要汲取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任

[3] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

制，制定健全安全生产规章制度，加大安全生产投入，加大安全生产教育培训力度，加强风险隐患排查力度，对未列入日常生产事项的生产活动，要加强管理，对存在的生产安全事故隐患，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患，严防类似事故重复发生

（二）茂名农垦畜牧有限公司要加强对属下企业日常安全监管，督促属下企业加强全过程安全生产工作，特别是临时性的生产活动，加强隐患排查治理，及时整改问题隐患，防止事故再次发生。

（三）市农业农村局要深刻吸取事故教训，进一步强化以人为本、安全发展理念，牢固坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实各管理环节的安全管理责任。强化依法治理，采取强有力措施，全面排查整治事故隐患，严格执法，切实提高安全管理水平，坚决防止各类安全事故发生。

（四）市农业农村局要组织有关部门对辖区内畜牧行业所有建设项目进行全面摸底调查，切实加大巡查和执法检查力度，认真履行畜牧行业安全管理职责，在全市开展畜牧行业领域专项安全检查，加强对辖区内建设项目特别是自建污水处理池(沉淀池)、沼气池、死猪处理池的检查和指导，及时发现并制止各类非法违法建设和无资质、无证照、无设计、无监理等从事项目建设行为，坚决防止类似事故再次发生。

化州市茂垦畜牧种猪有限公司“11·16”一般坍塌事故调查组